罗源县市场监督管理局
行政处罚决定书

罗市监凤处罚〔2026〕1号

当事人：福建水投集团罗源水务有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350123683089 71XL

住所（住址）：凤山镇东外路

法定代表人（负责人、经营者）：郑洪忠

本局执法人员依职权对福建水投集团罗源水务有限公司收取学校等社会福利场所水费的台账进行检查，现场检查发现：对罗源二中收取的水费在2025年6月、7月的执行标准仍是行政事业单位用水的非居民用水基础水价2.2元/吨。2000年1月到2023年12月，福建水投集团罗源水务有限公司对罗源二中按照机关事业单位的标准1.8元/吨收取水费，2024年1月到2025年7月，福建水投集团罗源水务有限公司对罗源二中收取的水费未及时调整为居民用水1.6元/吨的标准执行，而是继续按照行政事业单位用水的标准2.2元/吨收取水费。执法人员于2025年9月28日对当事人进行立案调查。当事人的营业部经理于2025年10月10日到本局进行笔录询问并提交相关证明材料，执法人员围绕当事人涉嫌不执行政府定价收取水费的违法行为收集相关证据材料，确定其违法事实。

罗源县发展和改革局在《关于明确学校教学和学生生活用水水价收取起算时间的复函》中明确“罗源县学校教学和

学生生活用水水费2024年1月之前按1.8元每立米，2024年1月之后按1.6元每立米执行，相关规定文件见附件，你单位可要求收费单位必须实行价格公示，向社会公开收费项目及标准”。

根据罗发改价格[2023]4号文件《关于制定罗源县城镇供水价格的通知》“……学校教学和学生生活用水、养老机构和残疾人托养机构等社会福利场所生活用水、宗教场所生活用水、社区组织工作用房和居民公益性服务设施用水等，按照居民生活类用水价格执行……居民生活供水基础水价1.6元/吨；非居民用水基础水价2.2元/吨；特种用水基础水价2.2元/吨……调整后的供水价格自2024年1月抄见水量起执行。”，福建水投集团罗源水务有限公司自2024年1月起向罗源二中收取非居民用水基础水价2.2元/吨水费的行为混淆用户类型，不执行政府定价收取水费。

由于罗源二中校内存在自有水源，在自有水源充足的情况下无需使用自来水，故存在无实收水量的月份均无收费票据。根据福建水投集团罗源水务有限公司提供的水费汇总表计算得出：2024年1月以来按1.60元/吨水价应收水费为13818元，实际收取的水费为16259.40元，多收取的水费为2441.40元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、当事人营业执照复印件1份、法定代表人身份证复印件1份、授权委托书1份、被委托人身份证复印件1份，证明当事人主体资格；

2、当事人提交2024年1月-2025年7月的水量水费总汇表和收费票据共16张，证明当事人在2025年8月前仍以2.20元/度的价格向罗源二中收取水费的事实；

3、当事人提交2025年8月和2025年10月的电费发票和收款收据共2张，证明当事人于2025年8月开始执行居民生活类用水价格1.6元/吨向罗源二中收取水费得事实；

4、询问笔录1份，证明当事人不执行政府定价收取水费的事实；

5、罗源县发展和改革局关于明确学校教学和学生生活用水水价收取起算时间的复函1份，证明当事人应当自2024年1月起对罗源二中开始执行居民生活类用水价格；

6、当事人提供的收费收据等材料和情况说明，证明当事人总计多收水费的金额为2441.40元。

2026年1月15日，本局向当事人直接送达《行政处罚告知书》（罗市监凤罚告〔2026〕1号），告知当事人拟作出的行政处罚内容以及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有的陈述、申辩的权利。同时，本局向当事人直接送达《责令退款通知书》（罗市监凤责退〔2026〕1号），告知当事人应在五个工作日内将罗源二中多付的价款2441.40元全部退还，拒不退还或者逾期未退还的部分，本局将依法予以没收。当事人未在规定时间内提出陈述、申辩的申请。

当事人不执行政府定价的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格

干预措施、紧急措施”的规定，符合《价格违法行为处罚规定》第九条第（二）项“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（二）高于或者低于政府定价制定价格的”的价格违法行为，依据《价格违法行为行政处罚规定》第十六条“本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任。”应当责令当事人退还多收的水费。

根据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”之规定，应当给予当事人罚款违法所得五倍以下的罚款。

鉴于当事人能积极配合本局的调查，主动提供发票收据等材料，能积极改正违法行为，于2025年8月开始执行居

民生活类用水价格 1.6 元/吨向罗源二中收取水费。根据《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第（二）项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的”之规定，适用于《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-1 从轻情节：“有违法所得的，可处违法所得 1.5 倍以下的罚款；没有违法所得的，处 5 万元以上 18.5 万元以下的罚款”，对当事人在违法行为采取从轻的行政处罚，处以 0.3 倍罚款。

2026 年 1 月 19 日，当事人按照本局《责令退款通知书》的要求在规定期限内将 2441.40 元退还给罗源二中。经当事人与罗源二中沟通协调后，罗源二中申请将 2441.40 元作为水费预存款用于抵扣后期学校生产的水费，目前当事人已将退款预存至罗源二中账户上，由罗源二中盖章确认。综上，根据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”之规定，参照《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-1 条款从轻情节的裁量幅度，决定处罚如下：

1、处违法所得的 0.3 倍罚款 732.42 元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，

按照《福建省非税收入缴纳通知书》上载明的缴纳渠道和方式缴纳罚没款。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如对本行政处罚决定不服，可以在六十日内向罗源县人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以再依法向长乐区人民法院提起行政诉讼。

罗源县市场监督管理局

2026年02月09日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。